



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
01-01-09-05 - Dipartimento Cagliari e Medio Campidano
ID Provvedimento: 1250

Oggetto: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI – CACIP -
RICONOSCIMENTO PASSIVITÀ PREGRESSA E CONTESTUALE IMPEGNO DI
SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO SU PRESTAZIONI A
PAGAMENTO RELATIVE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
ASSERVITO AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DIPARTIMENTO
CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO.

LA DIRETTRICE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa Rosina Anedda l'incarico di Direttrice del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano;

ATTESTATO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTA** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
- PREMESSO** che in data 22/04/2015 veniva firmato il protocollo tra l'ARPAS e il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari – CACIP con sede legale in Cagliari - Viale A. Diaz n. 86 - Codice Fiscale e Partita Iva 00144980927 relativo al Piano di Caratterizzazione del sito asservito al trattamento dei rifiuti solidi urbani - Zona Industriale Macchiareddu – Capoterra (CA);
- che il Consorzio CACIP versava a favore dell'ARPAS la somma di € 19.192,32, regolarmente incassata, a titolo di acconto sulle prestazioni da effettuare, come previsto dal tariffario vigente approvato con Determinazione del Direttore generale n. 22 del 24/02/2010 integrato e modificato con Determinazione del Commissario Straordinario n° 33 del 07/04/2011, per la quale veniva emessa la fattura n. 5216000234 del 14/04/2016;
- che a conclusione dei lavori, in data 13/02/2018 veniva effettuato il conteggio della prestazione eseguita dal Dipartimento Cagliari e Medio Campidano dove veniva rilevato che la somma pagata a titolo di acconto è eccedente rispetto alla prestazione effettivamente resa per l'importo di € 1.517,47;
- che l'ARPAS emetteva regolare Nota di Credito n. 5218000169 del 23/03/2018 a favore del Consorzio CACIP di € 1.517,47 a storno parziale della fattura n. 5216000234, dal quale veniva dedotta l'imposta di bollo di € 2,00 e pertanto l'importo da rimborsare è pari a € 1.515,47;
- VISTA** l'istanza di rimborso della somma di € 1.515,47 presentata dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari - Cacip di cui al protocollo 22952 del 21.05.2026 allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- VERIFICATA** la regolarità della fattura n. 5216000234 del 14/04/2016 di € 19.192,32 che è stata



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

	integralmente incassata dall'ARPAS;
VERIFICATA	la regolarità della Nota di Credito n. 5218000169 del 23/03/2018 emessa a favore del Consorzio CACIP;
DATO ATTO	che sulla base della verifica della documentazione e delle scritture contabili effettuata dagli uffici sia del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano sia del Servizio Ragioneria e Finanze risulta senza alcun dubbio che l'importo di € 1.515,47 non è mai stato rimborsato al Consorzio CACIP;
RILEVATO	che dall'analisi effettuata risulta che per mero errore materiale in fase di chiusura del bilancio annualità 2018 il credito è stato cancellato dai registri contabili senza che tale operazione abbia dato seguito al pagamento della somma dovuta a favore del Consorzio CACIP;
VERIFICATO	che la somma da corrispondere, non deriva da acquisizione di beni o servizi in assenza di impegno né da altre fattispecie tipizzate dalla norma, ma costituisce obbligazione restitutoria conseguente a nota di credito parziale emessa su fattura attiva dell'ente, regolarmente incassata per intero nell'esercizio 2016;
CONSIDERATO	che il debito è sorto all'interno di una regolare procedura di gestione di un rapporto contrattuale di prestazioni di servizi erogati dall'ARPAS, la cui obbligazione trae origine da una errata gestione della nota di credito regolarmente registrata e pertanto non costituisce un debito fuori bilancio ma una passività pregressa;
ACCERTATA	la sussistenza del titolo, l'assenza di prescrizione e la mancata precedente restituzione per errore contabile, e pertanto risulta necessario procedere all'impegno della spesa sul bilancio 2026 quale restituzione di entrata pregressa;
RITENUTO	pertanto opportuno riconoscere quale passività pregressa l'importo di € 1.515,47 per la restituzione della somma pagata in eccedenza dal Consorzio CACIP per le attività a pagamento eseguite dall'ARPAS relative al Piano di Caratterizzazione del sito asservito al trattamento dei rifiuti solidi urbani - Zona Industriale Macchiareddu – Capoterra (CA);
RITENUTO	pertanto di dover iscrivere detta spesa nel conto del bilancio, sulla scorta dei risultati della verifica effettuata dagli uffici dell'ARPAS;
DATO ATTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che il presente provvedimento non comporta affidamento di servizi, lavori e/o forniture e non risulta, pertanto, soggetto alla normativa, legislativa e regolamentare, in tema di contratti pubblici e, conseguentemente, alle norme di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO

che l'importo di € 1.515,47 trova la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento del bilancio in conto competenza 2026 Capitolo è SC02.1062 "Restituzione somme Imprese", nella Missione 01, Programma 03 e Titolo 01;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di riconoscere la passività pregressa dell'importo € 1.515,47 in favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari – CACIP, di cui alla Nota di Credito n. 5218000169 del 23/03/2018, concernente la restituzione della somma corrisposta in eccedenza per le attività a pagamento eseguite dall'ARPAS relative al Piano di Caratterizzazione del sito asservito al trattamento dei rifiuti solidi urbani - Zona Industriale Macchiareddu – Capoterra (CA);
2. di dare atto che la somma da corrispondere, non deriva da acquisizione di beni o servizi in assenza di impegno né da altre fattispecie tipizzate dalla norma, ma costituisce obbligazione restitutoria conseguente a nota di credito parziale emessa su fattura attiva dell'ente, regolarmente incassata per intero nell'esercizio 2016;
3. Di assumere a tal fine l'impegno di spesa di € 1.515,47 in favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari - Cacip con sede legale in Cagliari - Viale A. Diaz n. 86 - Codice Fiscale e Partita Iva 00144980927 a valere sul capitolo SC02.1062 "Restituzione somme Imprese" nella Missione 01, Programma 03 e titolo 01, del bilancio 2026-2028 esercizio 2026 come da tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF
SC02.1062	00.01.01.00	28/05/2026	Restituzione credito pregresso Cacip DIPCA	1.515,47	CONSORZIO CACIPCUU SUBM70N	U.1.09.99.05.001

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1062	TOTALE
2026	1.515,47	1.515,47
TOTALE	1.515,47	1.515,47

Istruttore Pratica:

LUCIANO SCANU